

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [2] 사옥 임차 관련 업무 절차서 등 가이드라인 마련 필요

관 계 부 서 : 재무처, 부산울산본부

조 치 부 서 : 재무처

내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

0000년 0월 부산울산본부(이하 ‘본부’)는 △@지사 사옥 신축 결정에 따라 임시사옥 임대차계약을 체결하였고 진행 현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] △@지사 임시사옥 임대차계약 추진 현황

구 분	내 용	비 고
익명화		

2. 관계 규정 및 판단기준

「비유동자산운용 업무처리지침」(이하 ‘지침’) 제4장 제2절 1.1에 따르면 업무 수행을 위하여 부동산의 임차가 필요한 경우 수요부서는 임차 적합여부를 검토한 후 2개 이상의 임차 예정 물건을 선정하여, 본사 수요는 부동산 주관부서, 사업소 수요는 관리사업소(1차 사업소) 담당부서로 사용 예정일로부터 2개월 전에 임대차 계약을 의뢰하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △@지사 임시사옥 임대차계약 일체를 검토한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 사업소 수요 임차 사옥에 대한 가이드라인 마련 필요

지침에 따르면 부동산의 임차가 필요한 경우 사업소 수요는 본사 부동산 주관부서(재무처 ★♂■)가 아닌 관리사업소(1차 사업소) 담당 부서로 계약을 의뢰하여야 한다.

따라서 본부는 △@지사의 임시사옥 임대차계약 계약 일체를 추진하였으나, 임대차계약 개시(0000년 0월) 이후 불과 3개월 뒤인 0000년 0월 ◀●□(現 ◆\$●) 주관 ‘재정건전화계획’을 수립하게 되면서 사옥 신축 계획들이 전면 보류되자 재무처에 임대차계약 유지 여부에 대한 의견을 요청¹⁾하였다.

1) 부울본(재무)-00000(0000.0.0.) ‘△@지사 임시사옥 계약유지 여부에 관한 의견 요청’

재무처는 본부에서 제출한 자료를 바탕으로 경제성을 분석하였고 0000년 0월 이전에 착공이 가능하다면 현 임시사옥을 유지하는 것이 경제적이거나, 사옥 면적 관련 0000년 0월에 발표된 ▼♠♣ 지침(56.53㎡/인) 이내로 신축 규모를 변경한다면 설계변경²⁾ 및 인허가 재추진을 해야 하여 0000년 0월 이후에야 착공이 가능하므로 현 임시사옥은 계약을 해지하는 것이 유리할 것으로 판단된다고 회신³⁾하였다.

이후 본부는 임대인과의 계약 해지를 진행했으나, 임대인은 계약의 중도해지에 합의해 주지 않았고 결국 0000년 0월 임대차계약은 계약기간이 만료되었다.

상기 문제가 회사의 재무위기와 정부의 방침이라는 불가피한 외부 요소가 주된 원인이었다고는 하지만 사옥의 임대차계약은 큰 비용이 수반됨에도 본사 주관부서의 검토 절차 없이 부지 선정부터 계약체결까지의 전 과정을 사업소 단독으로 진행하게 하는 것은 업무 절차서 등의 기준이 없는 상황이었다는 점을 고려하면 보완이 필요하다고 판단된다.

0000년 0월 재무처는 지침 제4장 제2절 1.3 조항을 신설하여 이후 관리사업소장은 직제 신설 및 사옥 신축 등으로 임차가 필요한 경우 본사 부동산 주관부서와 임차 면적에 대해 사전 합의 후 임차계약 절차를 진행토록 하여 사업소 사옥 임차의 경우에도 본사가 개입할 수 있는 근거를 마련하였다.

2) 당시 △@지사 신축 사옥의 경우 1인당 면적은 00.00㎡였음

3) 재무(부동)-0000(0000.0.0.) '△@지사 임시사옥 계약유지 여부에 대한 의견 회신'

그런데 ① 여전히 면적을 제외한 다른 부분은 지침상 사전 합의사항으로 명시되지 않았다는 점, ② [표 2]와 같이 0000년 0월 이후 중단되었던 사옥 신축이 재개될 가능성이 커짐에 따라 향후 사옥 신축과 관련한 임시사옥 임차계약도 다수 발생할 개연성이 높다는 점에서 재무처는 표준 임대차계약서를 포함하는 업무 절차서 제정을 통해 사옥 임차 가이드라인을 제시하는 동시에 ‘본사 주관부서의 사옥 신축(신축에 따른 사옥 임차 포함)에 대한 주기적인 점검’과 ‘회사 재무 위기 등 임대차계약에 영향을 줄 수 있는 사항 관련 사업소와의 지속적인 정보 교류’가 반영되도록 지침을 개정할 필요가 있다고 판단된다.

[표 2] 사옥 신축 추진 현황⁴⁾ (2025. 5 기준)

구 분	신축규모(㎡)		부지매입 (억 원)	총공사비 (억 원)	진행 현황
	부지면적	연면적			
익명화					

4) 재무처 ★♣■ 제공 자료

나. 임차료 납부 중단으로 인한 지연 이자 발생

상기에서처럼 본부는 기체결한 임대차계약의 해지를 추진하는 과정에서 아래 [표 3]과 같이 임대인이 무리한 금액을 요구하며 합의를 해 주지 않자, 0000년 0월 자문 변호사에게 합리적인 계약 해지 방안과 계약 해지 시 이후 임차료 지급 의무에 대해 질의를 하였고 회신 결과는 [그림]과 같다.

[표 3] 임대차계약 해지를 위한 임대인 요구 금액

구 분	내 용	금 액(원)
익명화		
합 계		1,264,200,000

[그림] 입시사육 임대차계약 해지 관련 질의 결과 (요약)

익명화

그런데 당시 ▽○▼이었던 ◆%▣(現 퇴직)은 임대인에게 잔여 임차료와 임대인이 선납한 용도변경 공사비용의 지급 중단을 결정·지시하였고, 이 결정은

0000년 0월 후임 ▽●▼으로 부임한 ▷★◆(現 ㄹ&♠장)이 추가적인 지연 이자를 차단하기 위해 미지급 임차료 전액 상환을 지시하기까지 지속되었다.

결국 이로 인해 임대차계약 만료에 따른 비용 정산 시 지연 이자 약 0억 원을 추가로 납부하게 되었다. 따라서 0000년 0월 법률 자문 결과 합의 해지가 불가능할 경우 미지급 임차료를 모두 지급해야 한다는 회신([그림])을 받았음에도 임차료 등 제비용 지급 거부를 결정함으로써 회사에 추가적인 손실을 초래한 관리자에 대한 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

재무처 ★♠■ 업무 담당자는 △@지사 임시사옥 임차계약 체결(0000년 0월) 이전에는 회사의 재무 위기로 인한 사옥 신축 시기 조정에 대해 인지하지 못하였고, 따라서 사업소에 그 사실을 미리 통지할 수 없었다고 진술하였다.

그리고 사옥 임차와 관련하여 업무절차서 등 전사 차원의 가이드라인 마련의 필요성에 대해 동의하였고, 추후 이를 긍정적으로 검토하겠다고 답변하였다.

본부 담당자인 ■♣◆에 따르면 본부장의 임차료 미지급 결정은 당시 해당 건물 및 부지 구입 시 매입가의 약 80%인 00억 원을 대출받은 임대인을 재정적으로 압박하기 위한 수단이었으나 이후 효과가 없었음에도 ◆%□은 미지급 결정을 철회하지 않았다고 진술하였다.

조치할 사항

재무처장은

- ① 사옥의 임차 업무와 관련하여 사업소 간 업무 수행의 일관성을 위해 임차인의 중도해지 권한이 명시된 표준계약서(안)을 포함한 업무 가이드라인 마련을 검토하여 주시기 바라며, (개선)
- ② ‘본사 주관 사옥 신축에 대한 주기적인 점검’ 및 ‘사업소와의 정부 정책 등 중요 사항에 대한 지속적 교류’가 반영될 수 있도록 지침 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선 2	-	-	재무처 부산울산본부	재무처